

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50002315720228240282

ID Comunicacao: 487722090

Data Disponibilizacao: 2025-12-15

Tribunal: TJSC - 1ª Vara da Comarca de Jaguaruna

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>EXECUCcedil;ÃO DE TĺTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5000231-57.2022.8.24.0282/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO
SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA
ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>

<section>

DESPACHO/DECISÃ:O

</section>

<section>

I Com a primeira tentativa infrutífera de citação, do devedor, CIENTIFIQUE-SE o credor (CPC, art. 921, §4º) e SUSPENDA-SE a execução, pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual ficará suspensa a prescrição (CPC, art. 921, §1º).

<p>Durante o prazo de suspensão, é vedada a prática de qualquer ato processual, exceto determinações de providências urgentes (CPC, art. 923). </p>

Portanto, **eventual requerimento de prosseguimento do feito ou pedido (cito ou expresso) de levantamento da suspensão, que é de 1 (um) ano e ocorrerá apenas uma vez (CPC, art. 921, §§1° e 4°), acarretará, automaticamente, no início do cômputo do prazo de prescrição intercorrente.**

Findo o prazo de suspensão, os autos serão arquivados (CPC, art. 921, §4°) pelo prazo de prescrição da pretensão (CC, art. 206-A Śmula 150 do STF).

Resposta: Ressalta-se que, dispensa-se a intimação do exequente acerca do arquivamento dos autos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça; certo que o Superior Tribunal de Justiça tem se pronunciado no sentido de que incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado (cf.

Súmula nº 150/STF), bem como que são prescindíveis as intimações das decisões que determinam o arquivamento dos autos" (STJ, REsp 1766021/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018) (grifou-se).</p>

<p>Frisa-se que os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se, a qualquer tempo, forem encontrados bens passíveis de penhora (CPC, art. 921, §3°).</p>

<p>Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intime-se a parte exequente para que, em 15 (quinze) dias, manifeste-se (CPC, art. 921, §5°) e venham os autos conclusos para análise.</p>

<p>II - Havendo requerimento, DEFIRO, desde já, o pedido de citação da parte executada por meio de telefone ou WhatsApp, nos termos da Circular n° 222/2020 da CGJ, considerando o número a ser apresentado pelo exequente.</p>

<p>III - Havendo requerimento, DETERMINO a consulta do endereço da parte executada por meio do "Robô de Consulta de Endereços", ferramenta disponibilizada pela CGJ - Corregedoria Geral de Justiça com acesso automatizado às bases de dados conveniadas (sistemas SISP, CASAN, CELESC, FCDL, RENAJD e INFOJD), nos termos da Circular n° 128 de 19 de maio de 2021.</p>

<p>Com a juntada de informações nos autos, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 dias. Havendo requerimento, CITE-SE e CUMRA-SE conforme determinado em despacho/decisão inaugural.</p>

<p>IV - Esgotadas as tentativas de citação no(s) endereço(s) localizado(s) (item III), sendo a parte executada pessoa física, o Cartôrio Judicial deverá proceder à consulta ao sistema PrevJD para pesquisa de endereços em informações previdenciárias constantes da base de dados do INSS.</p>

<p>Com a juntada de informações nos autos, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 dias. Havendo requerimento, CITE-SE e CUMRA-SE conforme determinado em despacho/decisão inaugural.</p>

<p>V - Esgotadas as tentativas de citação no(s) endereço(s) localizado(s) (item IV), o Cartôrio Judicial deverá proceder à consulta ao Sistema Portal Jud Vivo para pesquisa de endereços constantes da base de dados da Telefonia VIVO, conforme apêndice XXVII do Côdigo de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Santa Catarina.</p>

<p>Com a juntada de informações nos autos, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 dias. Havendo requerimento, CITE-SE e CUMRA-SE conforme determinado em despacho/decisão inaugural.</p>

<p>VI - Esgotadas as tentativas de citação nos endereços localizados (item V), AUTORIZO a expedição de alvará em favor da parte exequente, franqueando-a o direito de obter informações quanto ao endereço onde pode ser encontrada a parte passiva junto às concessionárias de serviços públicos (de telefonia fixa e môvel – TIM, CLARO, OI).</p>

<p>EXPEÇA-SE o alvará, que permanecerá disponível no sistema EPROC para impressão, com validade de 60 (sessenta) dias.</p>

<p>Apôs, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 dias, promova a citação da parte executada (CPC, art. 240, § 2º) e dê regular andamento do feito para formação da relação processual.</p>

<p><u>Atentem, a parte exequente e o Cartôrio Judicial, que o processo sô deverá retornar concluso para análise de eventual pedido de citação por edital apôs (a) esgotadas todas as tentativas de localização da parte executada nos endereços trazidos pelos sistemas auxiliares, (b) comprovadas, nos autos, as diligências junto às concessionárias de serviços públicos (de telefonia fixa e môvel – TIM, CLARO, OI) e (c) esgotadas todas as tentativas de localização da parte executada nos endereços indicados pelas concessionárias de serviços públicos (de telefonia fixa e môvel – TIM, CLARO, OI).</u></p>

<p>VII - Permanecendo inerte, INTIME-SE a parte exequente pessoalmente para providenciar o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo por

abandono (CPC, art. 485, III e § 1º).

VIII - Escoado o prazo assinalado no item retro sem manifesta extinção, conclusos sentença extinta.

IX - Havendo efetiva citação, restar interrompido o prazo de prescrição, que não correrá pelo tempo necessário à citação do devedor, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual e aqueles fixados pelo juiz (CPC, art. 921, § 4º-A).